

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2709/2536

ธนาคาร กสิกร ไทย

นายสนั่น กิ่งเงิน

บริษัทสยามพลังงานสงเคราะห์ จำกัด

กับพวก

โจทก์

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3), มาตรา 146

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อนแล้ว หลังจากนั้น ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินจำเลยที่ 2 เต็มขาด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2531 ครั้นวันที่ 20 มิถุนายน 2533 เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด เช่นนี้ จำเลยที่ 2 จะร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ ต้องห้ามตาม มาตรา 22(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพราะอำนาจในการดำเนินคดียอมตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินแต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 ต้องไปแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดต่อศาล หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินไม่ดำเนินการให้ จำเลยที่ 2 จึงอาศัยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ยื่นคำขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้พิพากษาตามยอม จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามสัญญายอม โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานที่ดินยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2533 มีผู้ประมูลซื้อได้ในราคารวม 6,500,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดมิชอบ เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งการขายให้จำเลยที่ 2 ทราบ ทั้งราคาทรัพย์ที่ขายก็ต่ำไป

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์ต่างคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบโดยชอบแล้ว และราคาทรัพย์ที่ขายไปสูงกว่าราคาประเมินไว้มาก

ในระหว่างศาลชั้นต้นพิจารณาคดีได้ส่วนคำร้องของจำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงคัดค้านว่าศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2531 และเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์โดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนและมีคำสั่งว่า การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 จำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจมาร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 มีอำนาจยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดต่อศาลได้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 นั้น เห็นว่า มาตรา 146บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนั้นอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการกระทำหรือคำวินิจฉัยนั้น ศาลมีอำนาจสั่งยืนตาม กลับ หรือแก้ไข หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควร"เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วินิจฉัยหรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 2 แต่ในกรณีการขายทอดตลาด จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จะต้องไปแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ทราบเสียก่อน และขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดต่อศาล หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ดำเนินการให้ตามที่จำเลยที่ 2 ขอจำเลยที่ 2 จึงอาศัยบทมาตรา 146 ยื่นคำขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดด้วยตนเองเป็นกรณีการต่อสู้ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุเมธ อุปนิสากร-ชลิต ประไพศาล-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ